

제 목 : 보증심사 소홀

처분대상자 : ① ○○○○ [①, ④, ⑤관련]
(관련인) ② △△△ [①, ④, ⑤관련]
③ △△△ [①, ④, ⑤관련]

처분종류 : ① 주 의
② 주 의
③ 주 의

위 관련인은 △△지점에서 ①(주)▲▲▲▲▲▲(대표이사 △△△)에 대한 '14.6.17자 시설자금특례보증 1,650백만원, ②(주)■ ■ ■ ■ (대표이사 □□□)에 대한 '14.6.17자 시설자금특례보증 1,010백만원, ③◆◆◆◆(대표 ◇◇◇)에 대한 '14.6.17자 시설자금특례보증 1,010백만원을 취급하였습니다.

시설자금보증을 취급할 때에는 일반적인 심사사항 외에도 「시설자금에 대한 보증운용 기준」 제6조(보증심사 검토사항) 및 제7조(소요자금 적정성 검토)에 따라 계획사업의 필요자금 및 수행능력, 소요자금의 적정성과 자기자금 부달능력, 보증조건의 이행가능성 등을 종합적으로 검토하여야 합니다.

그런데 위 관련인은 ①~③ 관련 해당시설 (제주시 ▼▼읍 ▼▼리 000-0의 ►►동, 000-0,0,0의 ○○○○○○ 0개동)의 도급계약서상 계약금액(5,500백만원)이 심사시 적용한 건축물 신축단가표 상 표준건축비(3,273백만원) 및 채권기관의 예상감정가(4,071백만원) 대비 과다하였음에도 소요자금의 적정성에 대한 면밀한 검토를 소홀히 하였습니다.

또한, 해당시설의 총 소요자금 5,500백만원을 본건 차입금 3,670백만원과 자기자금 1,830백만원으로 조달하는 것으로 검토하면서 이 중 자기자금을 기투입된 1,190백만원과 보유예금 및 대표이사 소유부동산 매각대금 등으로 추가 조달할 것으로 심사하였으나 자기자금 부달능력에 대한 구체적인 검토를 소홀히 한 채 보증을 취급한 후 7개월만에 시설자금 보증조건 미이행 상태에서 고액부실이 발생하였습니다.

이에 대해 관련인은 경위서를 통해 소요자금이 표준건축비와 채권은행 예상감정가보다 높은 것에 대해 업체에 소명자료를 요청한 바, 건축예정지가 제주지역으로 물류비, 인건비 등이 내륙에 비해 높게 책정되었고 해당시설이 ○○○○○○으로 고급 자재를 사용함에 따라 표준건축비 및 은행 예상감정가와 차이가 발생한 것으로 파악하였으며 채권은행에서도 전액해지조건을 수용하여 소요자금은 적정한 것으로 판단하였다고 주장하였습니다.

그리고 3개 업체의 총공사비 5,500백만원에서 본건 차입금 3,670백만원을 제외한 자기자금 1,830백만원 중 기지급한 1,190백만원은 통장거래내역으로 확인하였고 추가 자기자금 640백만원은 실제경영자 △△△의 소유 부동산 매각과 보유예금, 관계기업으로부터 자재 현물 공급 등을 통해 준공예정일까지 충분히 조달 가능할 것으로 예상하였으나

최초 시공사와의 공사금액 증액 요청에 따른 다툼으로 시공사가 변경되었고, '14년 8월 태풍과 집중호우로 인한 일부 시설의 유실로 공사기간이 지연되어 추가비용이 발생하였으며, '13년을 정점으로 철강업황이 나빠지면서 주력기업인 (주)▷▷▷▷의 매출채권 회수 부진 등이 겹쳐 결국 부실이 발생한 것이라고 주장하고 있습니다.

판단컨대, 지역 특수성과 고급 인테리어 자재 사용 등으로 인해 표준건축비보다 공사비가 많이 투입된다고는 하나 건축물 신축단가표 상 최고급 호텔의 공사비 표준단가를 적용한 채권은행의 예상감정가 총액과 도급계약 총액의 차이를 고려할 때 소요자금이 과다하게 산정되었고

관계기업의 재무상황('13년말 주력기업 자본총계 614백만원, 개인기업 자본총계 △334백만원)과 주력기업의 최근 매출액 감소(전년 동기 대비 38% 감소) 등을 고려할 때 기 투입된 1,190백만원 외에 관계기업을 통한 추가적인 자금 부담여력이 의문시되며, 실제경영자 소유 부동산은 감정가 대비 선순위 설정액(감정가 280백만원/선순위 설정액 204백만원)을 고려하면 준공 예정일이었던 '14.7월말까지 매각된다고 하더라도 여력이 크지 않았던 것으로 보입니다.

그리고 시공사와의 공사비 분쟁으로 보증서 발급 직후인 '14.6.19자 시공사가 변경된 바, 현장조사 기준일('14.4.18)로부터 심사기준일('14.6.12)까지 약 2개월 가량이 경과하였음에도 공사진행 현황에 대한 재점검이 이루어지지 않은 점, 당초 시공사에서 공사비 미지급을 사유로 '14.10.24자 본건 토지와 실제경영자 소유 부동산에 가압류(청구금액 합계 580백만원)하였고 이로 인해 채권은행에서 기성금 지급을 중단한 것이 부실로 이어진 점 등을 고려하면 경위서의 주장은 수용하기 어렵습니다.

또한 관련인 전원은 본건이 정부의 관광산업 육성정책에 부합하는 창업기업에 대한 적극적인 보증업무 처리였음을 주장하며 「적극행정면책 운용기준」에 따라 면책 신청하였으나 고액의 시설자금보증을 취급하면서 기본적·중절적으로 검토하여야 할 소요자금의 적정성과 자기자금 부담능력에 대한 검토를 소홀히 한 것은 '대상업무의 처리에 필요한 자료와 정보를 충분히 검토한 것'으로 보기 어려워 적극행정 면책을 인정할 수 없습니다.

다만, 해당시설인 미준공건물 0개동 중 0개동에 대해 근저당권설정등기 절차이행 청구권에 기해 소유권보존 대위등기하였고, 감사실시 이후 토지, 건물의 일괄 임의매각(매매대금 26억원)을 통해 구상권 원금 기준 68%에 해당하는 1,490백만원(구상권 원금 잔액 730백만원)을 회수한 사실은 감안하였습니다.

따라서, 사실상 동일한 사업을 수행하는 3개의 신설기업에 대해 동시에 고액의 시설자금보증을 취급하면서 소요자금의 적정성과 자기자금 부담능력에 대한 검토를 소홀히 한 채 보증 취급 후 보증조건 미이행 상태에서 고액부실 발생한 책임을 오히려 물어야 하나, 위의 감안사항을 고려하여 ①~③ 관련인 전원 「주의」 처분합니다.